

信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、その指令の内容が人の業務を妨害するおそれのあるものであれば、当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなくても、電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯が成立し得る。
2. 威力業務妨害罪における「威力」は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であればよく、現実には被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。
3. 偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。
4. 信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
5. 威力業務妨害罪における「威力」は、被害者の面前で行使される必要があるため、被害者が執務のために日頃使っている机の引き出しに猫の死骸をひそかに入れた場合、後に被害者がこれを発見するに至ったとしても、威力業務妨害罪は成立しない。

1 誤っている

電子計算機損壊等業務妨害罪（234条の2第1項）は、「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」場合に成立する。つまり、本罪が成立するためには、コンピュータに対し「使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」ることが必要である（これがあれば、現実には妨害結果が生じることは要しないとする点では、233条、234条と同様である。）。したがって、人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなければ、電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯は成立し得ない。

2 正しい

最判昭28.1.30.判例は、業務妨害罪（234条）にいう「威力」とは犯人の威勢、人数及び四圍の状況よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであつて、現実には被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではない」としている。

3 誤っている

最決昭59.4.27（百選Ⅱ25事件）。一般に、偽計業務妨害罪（233条後段）における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいうとされているが、判例は、本記述と同様の事案において、偽計業務妨害罪の成立を肯定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人を介さず自動的、機械的に処理される課金装置の作動を不能にする機器を設置するという形態であっても、業務主体の錯誤又は不知を利用したものとして評価し得るということを挙げている。したがって、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当する。

4 正しい

最判平15.3.11.判例は、コンビニエンスストアで買った紙パック入りオレンジジュースに異物が混入していた旨虚偽の陳述を警察官に申告し、警察職員からその旨の発表を受けた報道機関をして上記内容の報道をさせたという事案において、信用毀損罪（233条）の成立を肯定している。その理由として、判例は、「信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当である」ということを挙げている。

5 誤っている

最決平4.11.27.判例は、本記述と同様の事案において、威力業務妨害罪（234条）の成立を肯定している。その理由として、判例は、「被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足る状態においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような勢力を用いたものといえる」から、234条にいう「威力を用い」た場合に当たるということを挙げている。

以上により、正しい記述は2と4であり、したがって、正解は肢2と肢4（順不同）となる。